

Presented By :
Devin Halim Wijaya
Abdurrahman Zahier

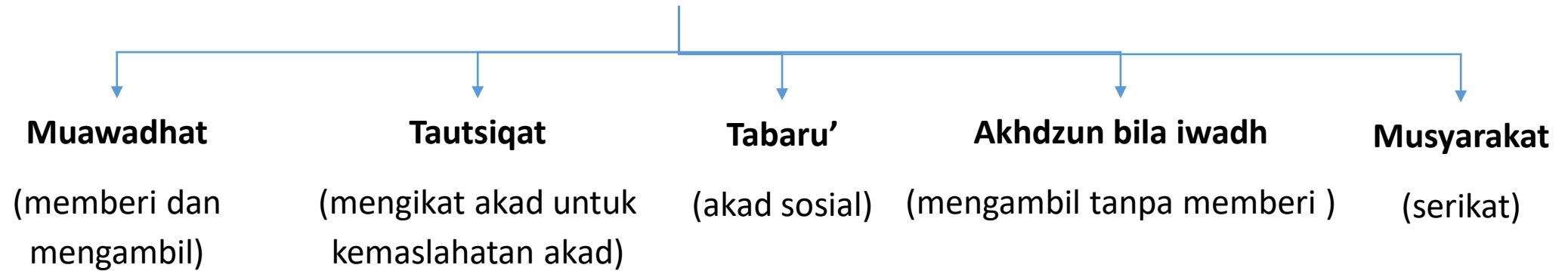
MIND MAPPING

FIQIH MUAMALAH

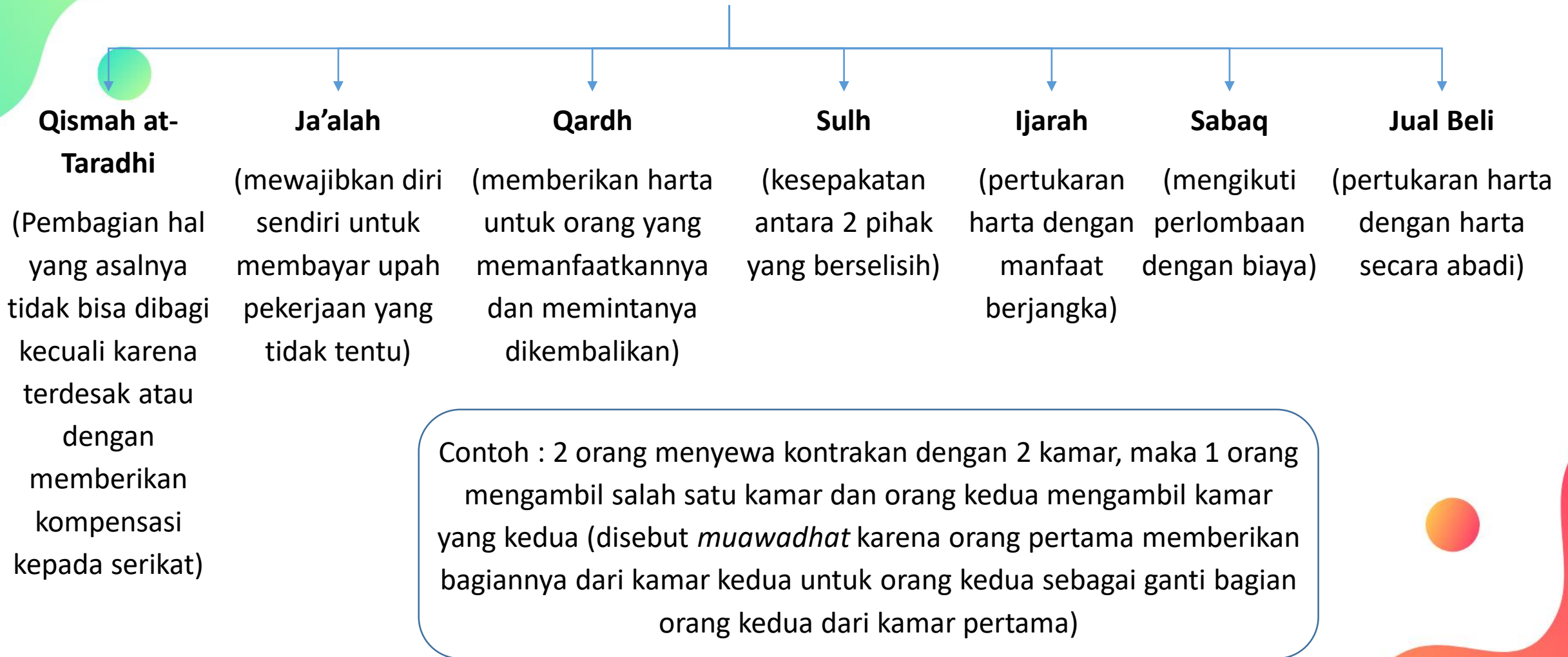
Terjemah Dauroh Ta'hil Fiqhi Syaikh 'Amir Bahjat حفظه الله

Imam Muhammad bin Saud University
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta

Muamalat

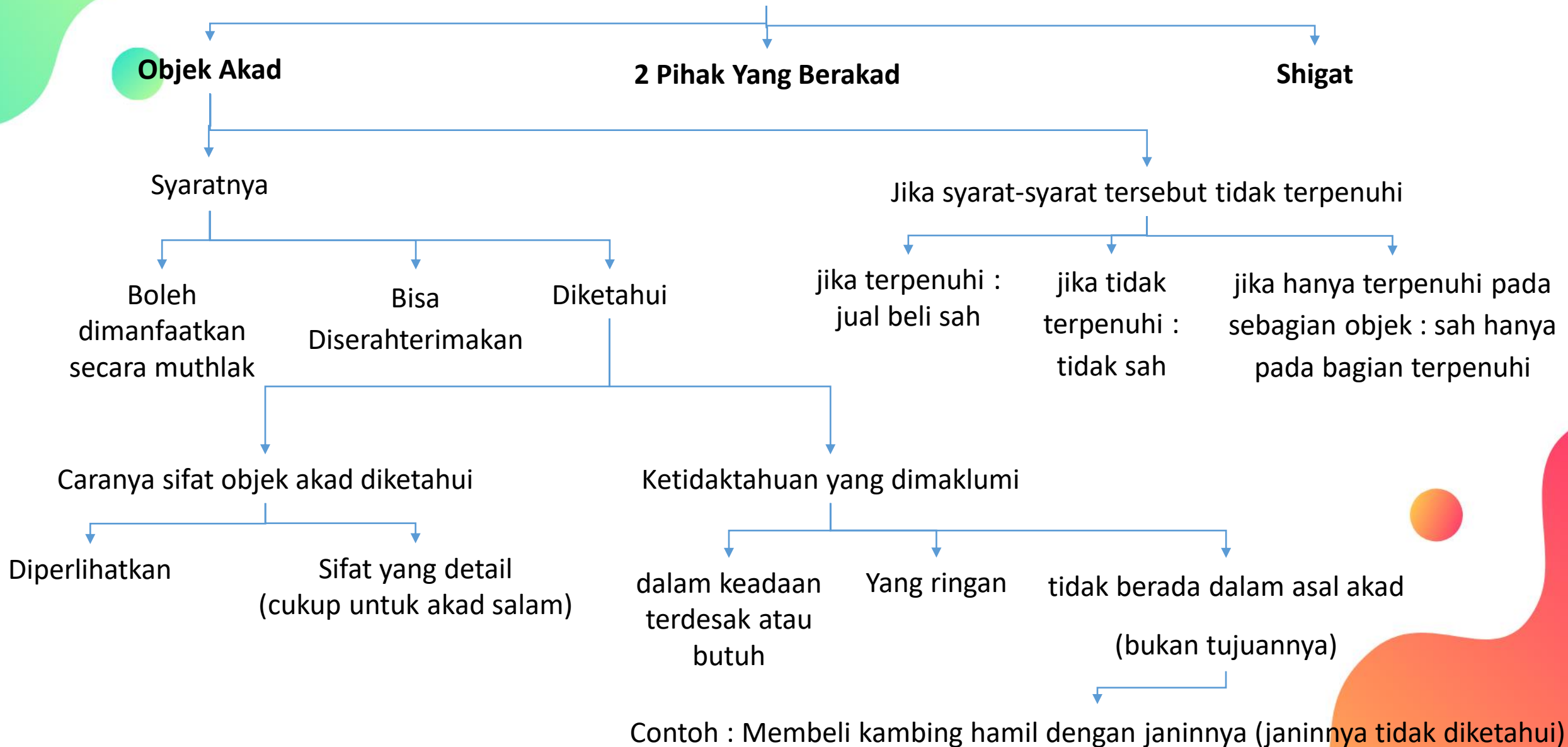


Muawadhat

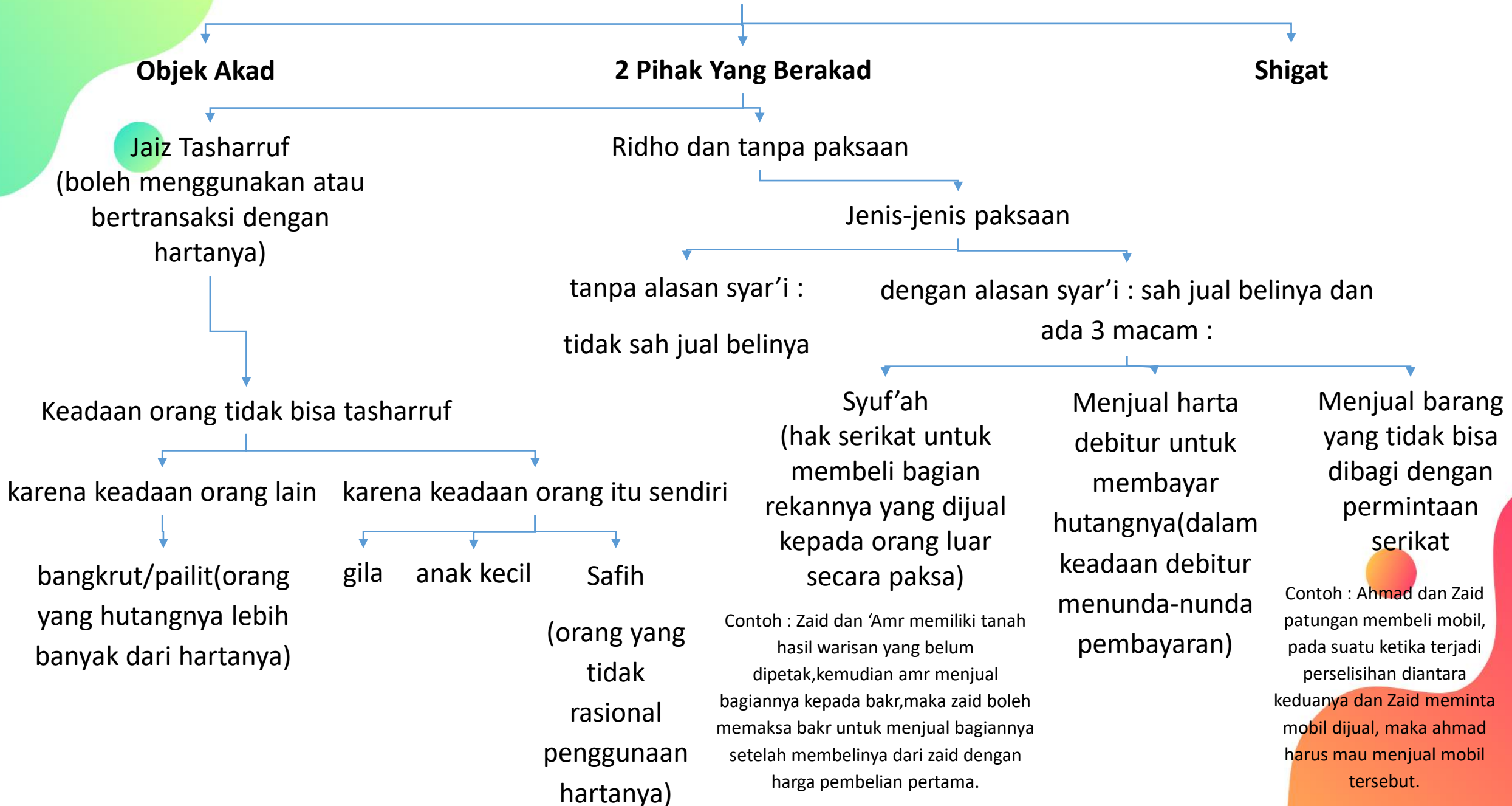


Jual Beli

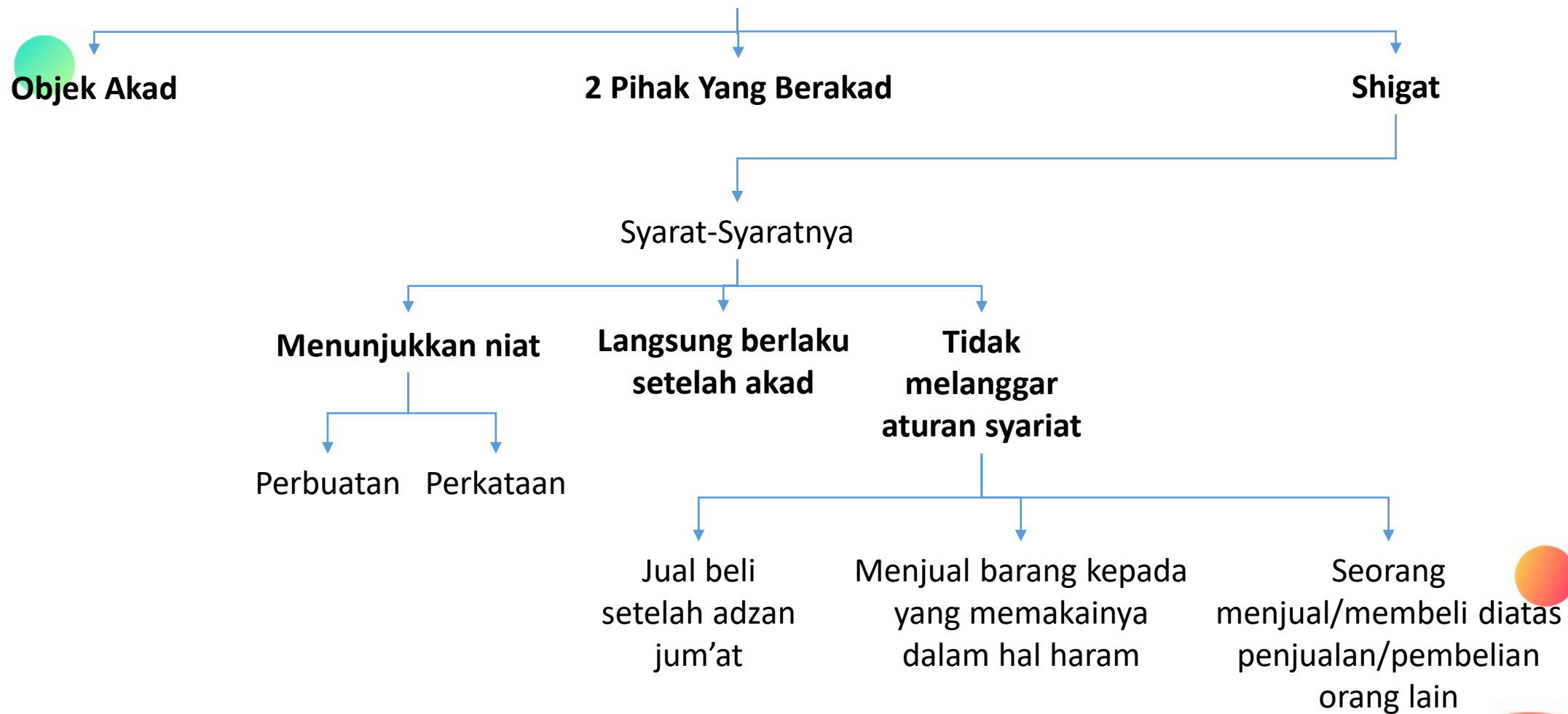
Rukun Jual Beli



Rukun Jual Beli



Rukun Jual Beli

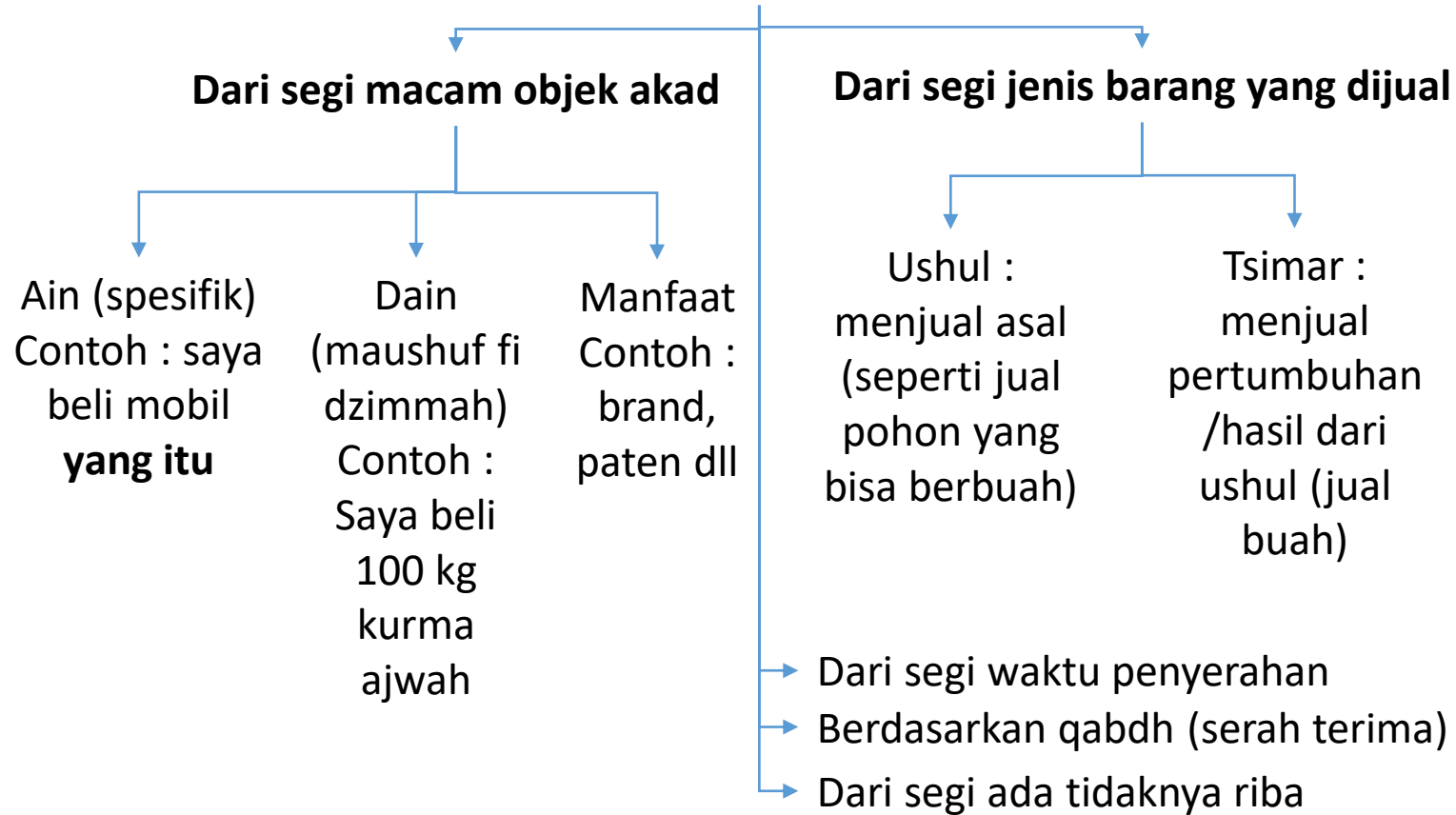


Pembagian Jual Beli

Perbedaan
antara jual beli
manfaat dengan
sewa :

Contoh sewa :
Saya sewakan
kepada anda hak
paten ini setahun
1000 real

Contoh jual beli
manfaat : Saya
jual brand ini
kepada anda
dengan 100000
real



Kaidah penting : Jika penjualan terjadi antara dain dan dain maka harus diserahkan salah satunya didepan.

Dari Segi Waktu Penyerahan

Mengakhirkan barang/jasa dan diantaranya adalah salam

Penyerahan keduanya didepan : bai' muthlaq

Mengakhirkan harga : bai' al-ajal

Jual beli hutang dengan hutang

Pengertian : (Akad pembelian barang maushuf fi dzimmah (disifati dan bisa dipertanggungjawabkan sifatnya) dengan harga dibayar didepan

Salam

Rukun Akad Salam

Shighat

Syaratnya

Kadarnya ditentukan dengan takaran yang sesuai ketentuan syariat (terdapat perbedaan pendapat)

Jangka waktunya ditentukan

2 pihak yang berakad

Mendetailkan sifat yang bisa mempengaruhi harga

Harga : Harus diserahkan didepan

Muslim fiih (barang/jasa)

Syaratnya

Diakhirkan

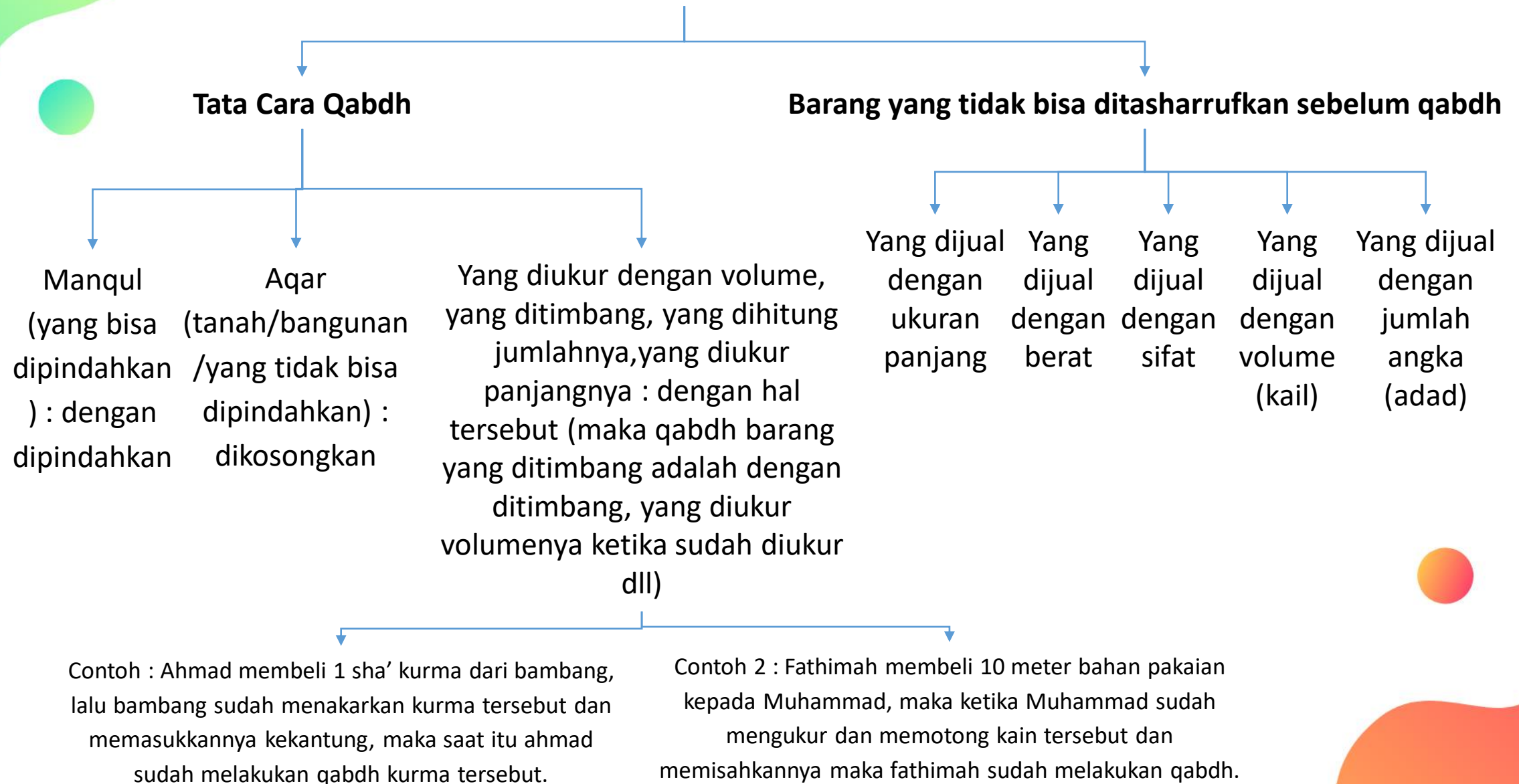
Bisa didetailkan sifatnya

Maushuf fi dzimmah (disifati dan bisa dipertanggungjawabkan)

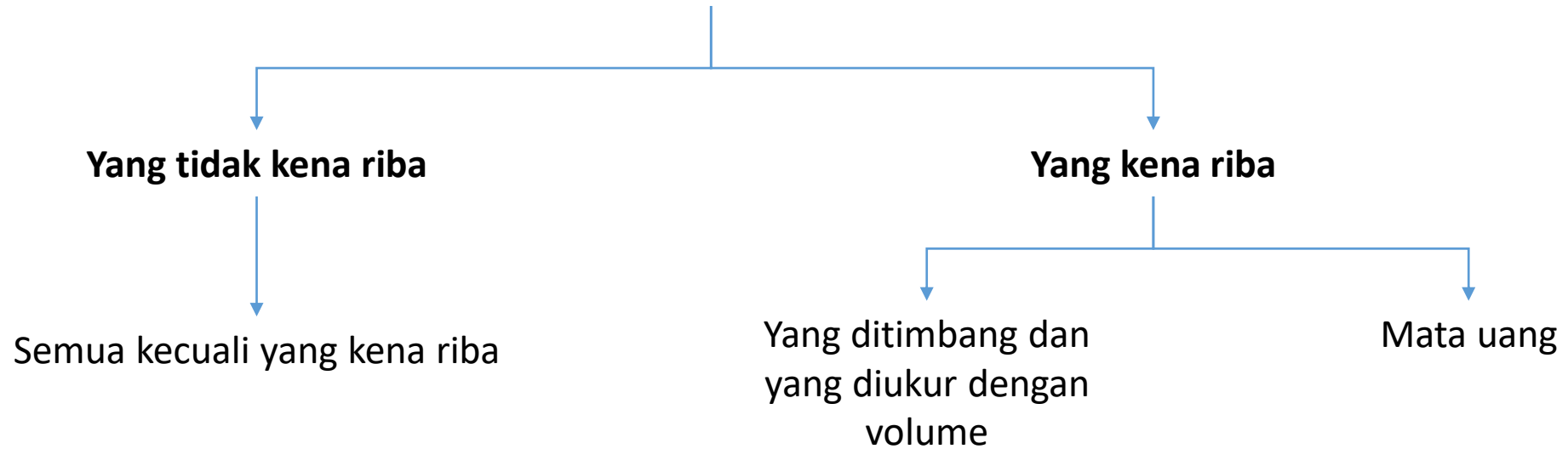
Barangnya kemungkinan besar ada pada waktu dan tempatnya

Contoh : Salam kurma maka harus dengan kail (volume) dan tidak bisa dengan berat

Berdasarkan Qabdh (serah terima)



Dari Segi Ada Tidaknya Riba



Perhatikan : Riba yang hanya terbatas pada jenis harta ini hanyalah riba buyu' (jual beli). Adapun riba duyun (riba hutang) maka mencakup semua jenis harta.

Jual Beli Harta Ribawi

Yang diukur dengan kail (volume)

Bagaimana penentuan barang yang termasuk kedalam jenis ini : dengan kebiasaan penduduk madinah ketika zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Jika dijual dengan volume

Jika dijual dengan barang sejenis : harus sama dan taqabudh (serah terima langsung)

Contoh : Jual 1 kardus kurma ajwa dengan 1 kardus kurma sukkari dan diserahkan di majlis akad

Jika dijual dengan yang selain jenisnya (dari harta ribawi) : harus taqabudh

Contoh : Menjual 2 kardus kurma dengan 1 kotak kismis maka harus diserahkan dimajlis akad

Jika dijual dengan selain barang yang dijual dengan volume (bebas dari riba)

jika dijual dengan timbangan

Jika dijual dengan barang sejenis : harus sama dan taqabudh (serah terima langsung)

Contoh : Menjual 1 kg daging kambing dengan 1 kg daging kambing harus diserahkan dimajlis akad

Jika dijual dengan barang yang dijual dengan selain timbangan (bebas dari riba)

Jika dijual dengan yang selain jenisnya (dari barang yang ditimbang) : harus taqabudh

Contoh : Menjual 1 kg daging kambing dengan 10 kg besi harus diserahkan dimajlis akad

Uang

Jika jual beli uang dengan uang (sharf)

Jika sama jenisnya : harus sama dan taqabudh

Contoh : emas dengan emas
Salah satu kasus:membeli emas 18 karat 100 gram dengan emas 22 karat dengan berat yang sama maka tidak boleh(karena hakikatnya kadar emasnya tidak sama)

Jika bukan ditukar dengan uang (bebas dari riba)

Jika beda jenis : harus taqabudh

Contoh:emas dengan perak

Pembagian Khiyar

```
graph TD; Root[Pembagian Khiyar] --> K1[Khiyar Majlis]; Root --> K2[Khiyar Ghabn]; Root --> K3[Khiyar Syarat]; Root --> K4[Khiyar Aib]; Root --> K5[Khiyar Tadlis]; Root --> K6[Khiyar perbedaan barang]; Root --> K7[Khiyar karena perselisihan];
```

Khiyar Majlis
terhenti
dengan
berpisahnya
kedua pihak
dari majlis

Khiyar Ghabn
(sesuatu yang
keluar dari
kebiasaan) dan
berlaku dalam
keadaan najsy,
talaqqi rukban
dan bai'
mustarsal

Khiyar Syarat
terhenti
dengan
selesainya
waktu yang
disyaratkan

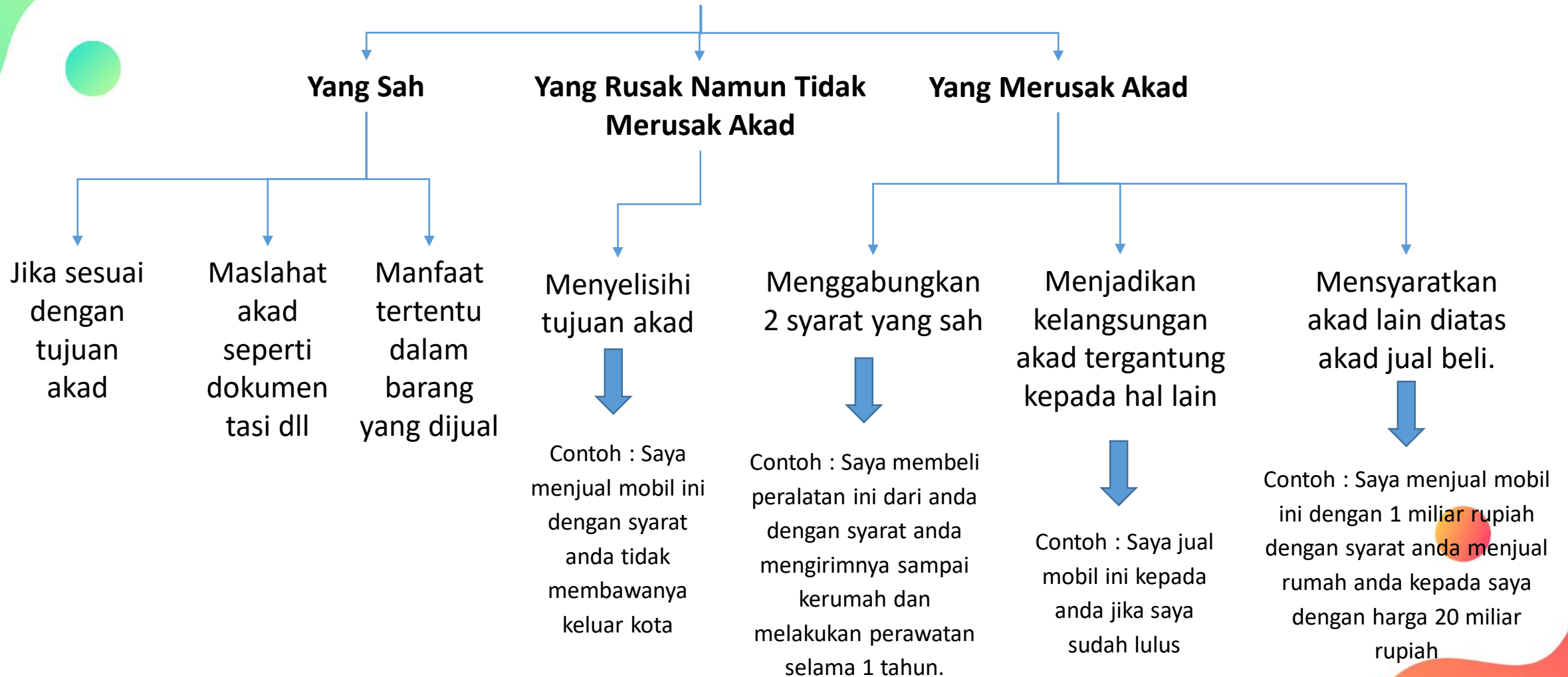
Khiyar Aib
(yang mengurangi harga)
diberi pilihan antara :
1.memegang barang dan
meminta arsy (selisih
harga antara barang
cacat dan barang yang
seharusnya)
2.mengembalikan barang
dan meminta balik uang.

Khiyar Tadlis
(dalam hal
yang
menambah
harga
meskipun
barangnya
tidak cacat)

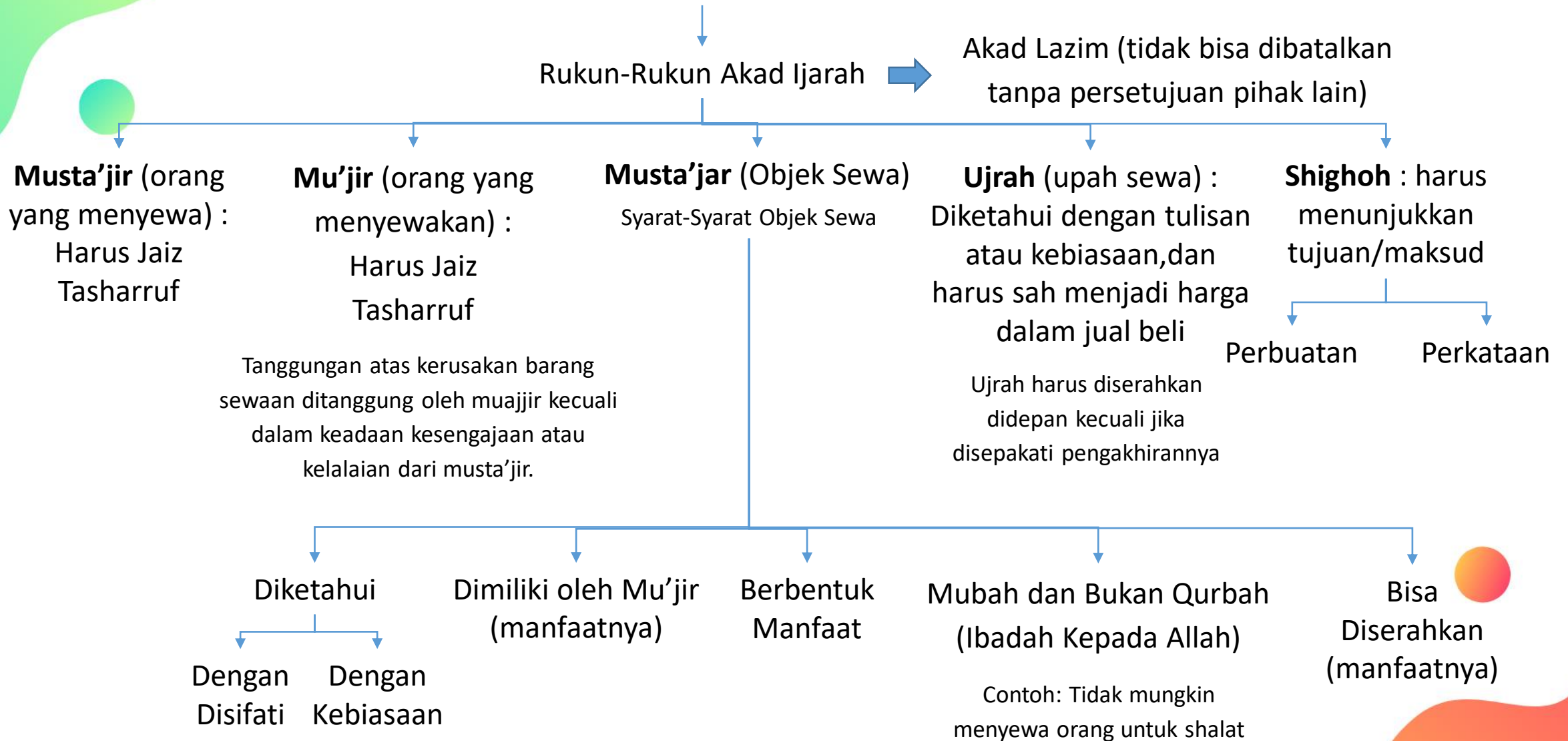
**Khiyar perbedaan
barang** yang dijual
dengan sifat yang
disebutkan
sebelumnya atau
barang yang
diperlihatkan
sebelumnya

**Khiyar
karena
perselisihan**
diantara
kedua pihak
yang
berakad.

Syarat-Syarat Dalam Jual Beli



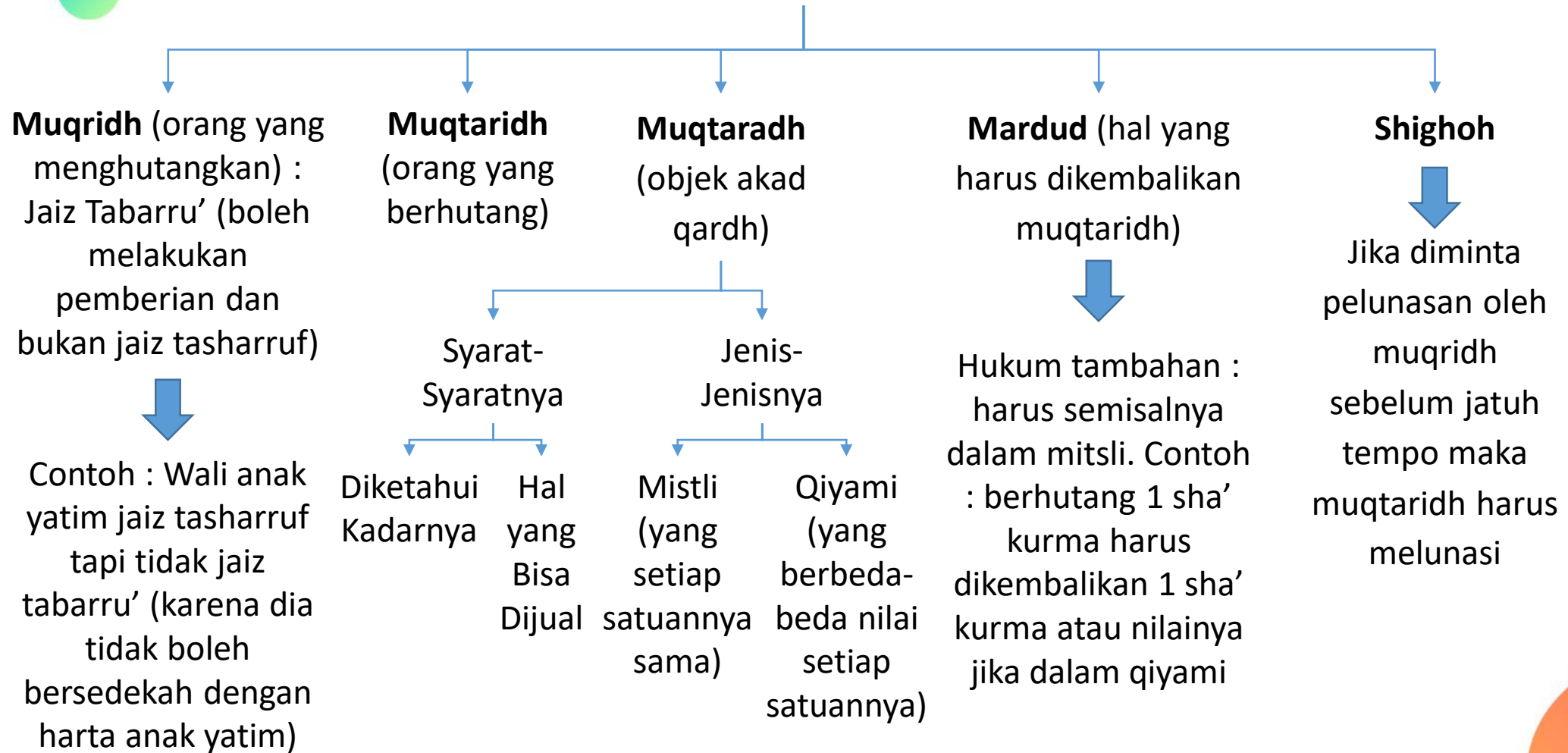
IJARAH (AKAD SEWA)



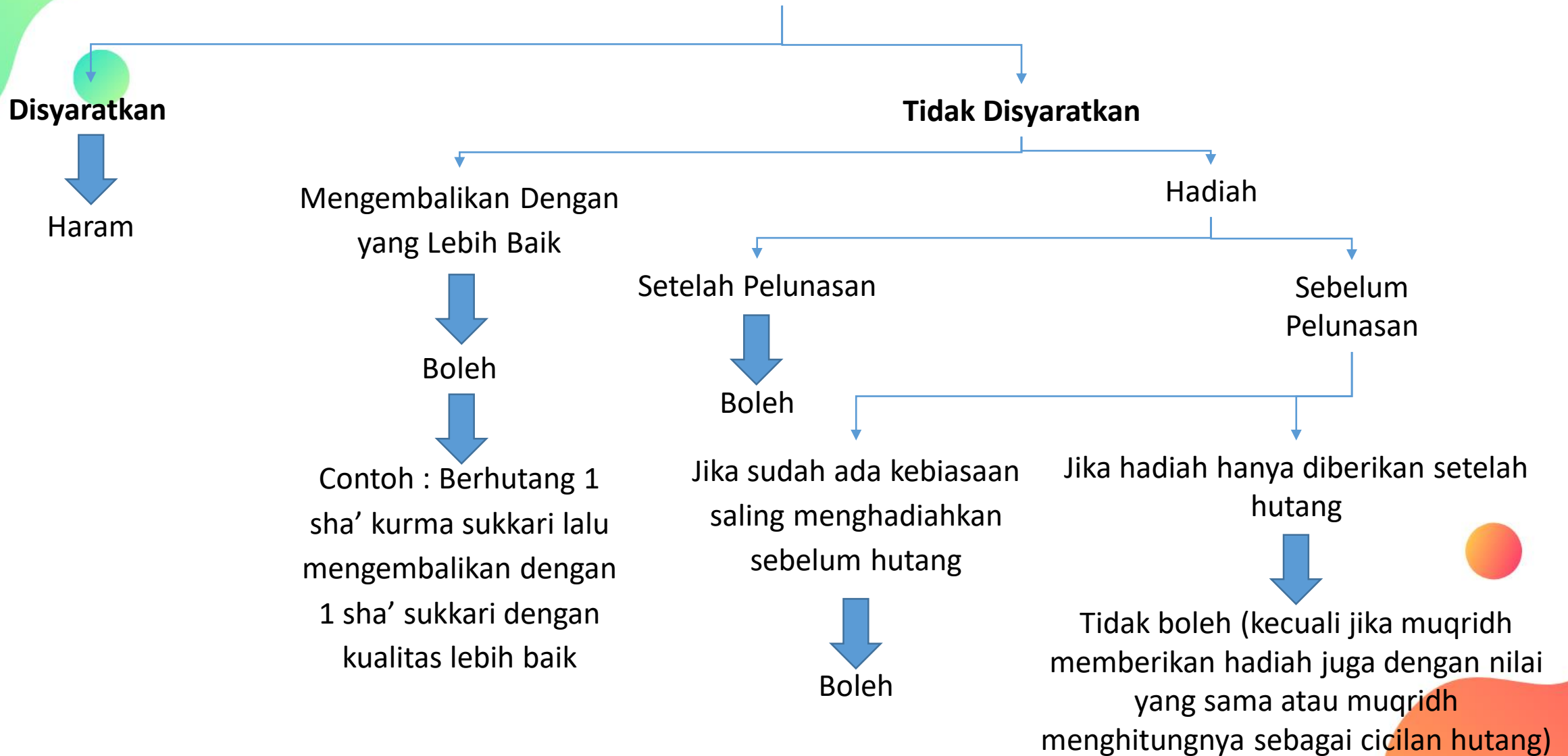
QARDH

(HUTANG)

Rukun-Rukun Akad Qardh

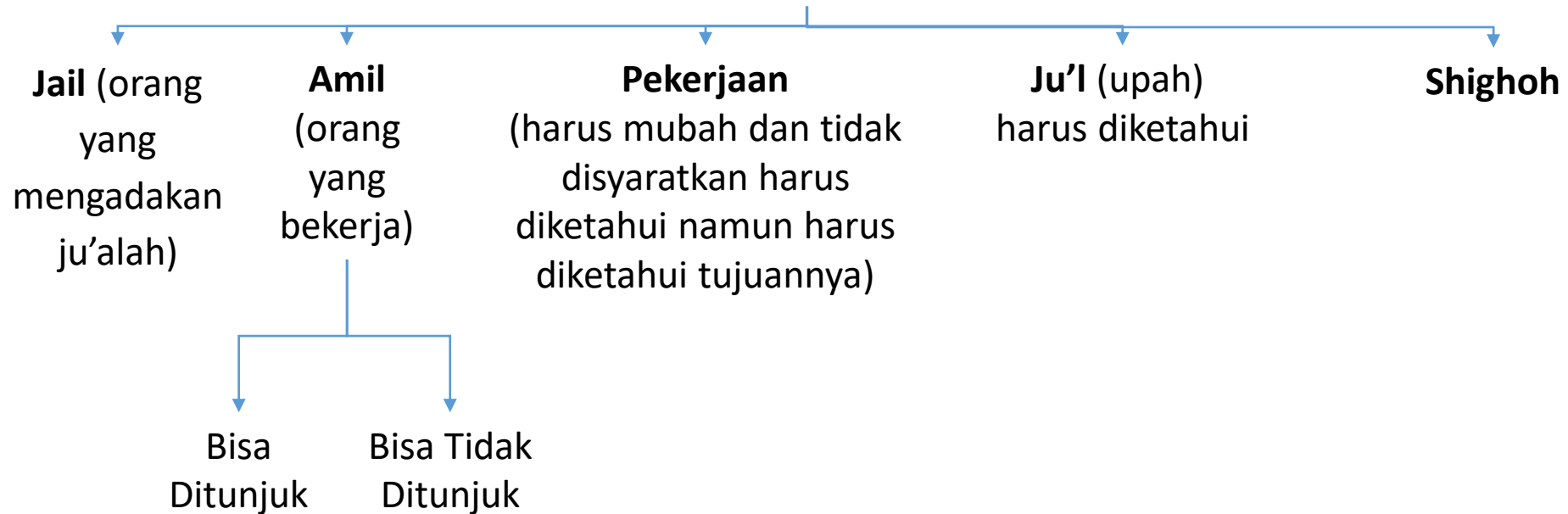


Tambahan Dalam Mengembalikan Hutang



JUALAH

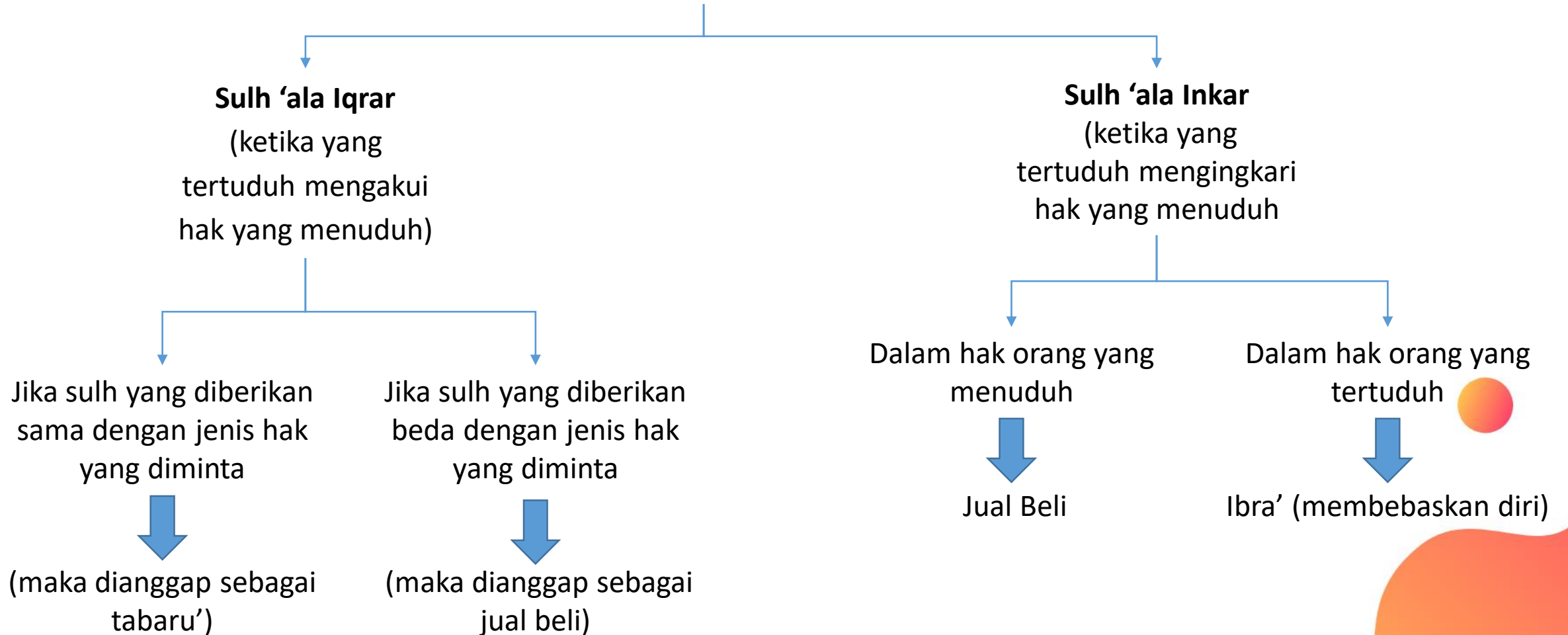
Rukun-Rukunnya



SULH

(PERJANJIAN DAMAI)

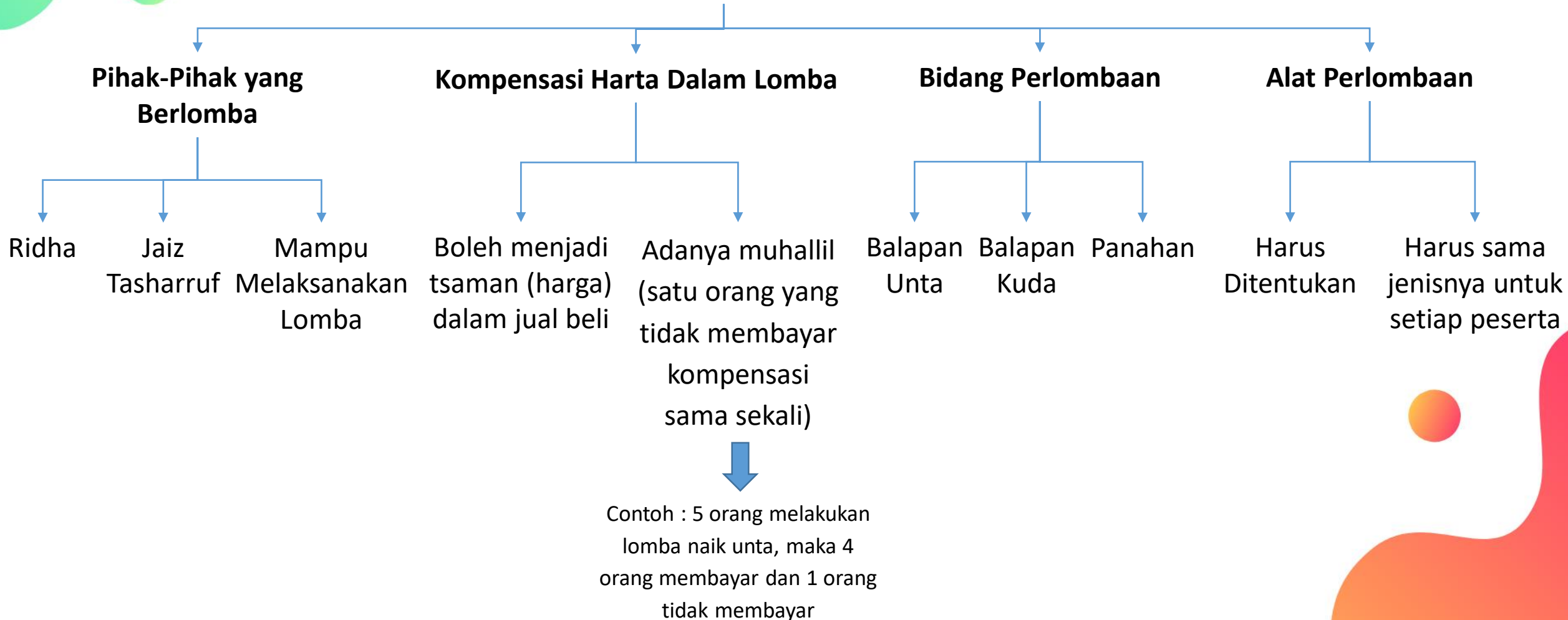
Macam-Macamnya



MUSABAQAT

(PERLOMBAAN DENGAN KOMPENSASI HARTA)

Rukun-Rukunnya



QISMAH

Jenis-Jenisnya

Qismah Taradhi



Ketentuannya



Ketika barang tersebut tidak bisa dibagi kecuali dalam keadaan mendesak atau memberikan kompensasi kepada serikat)



Hukumnya



Jual Beli

Qismah Ijbar



Ketentuannya



Ketika barang tersebut bisa dibagi tanpa keadaan mendesak atau memberikan kompensasi kepada serikat



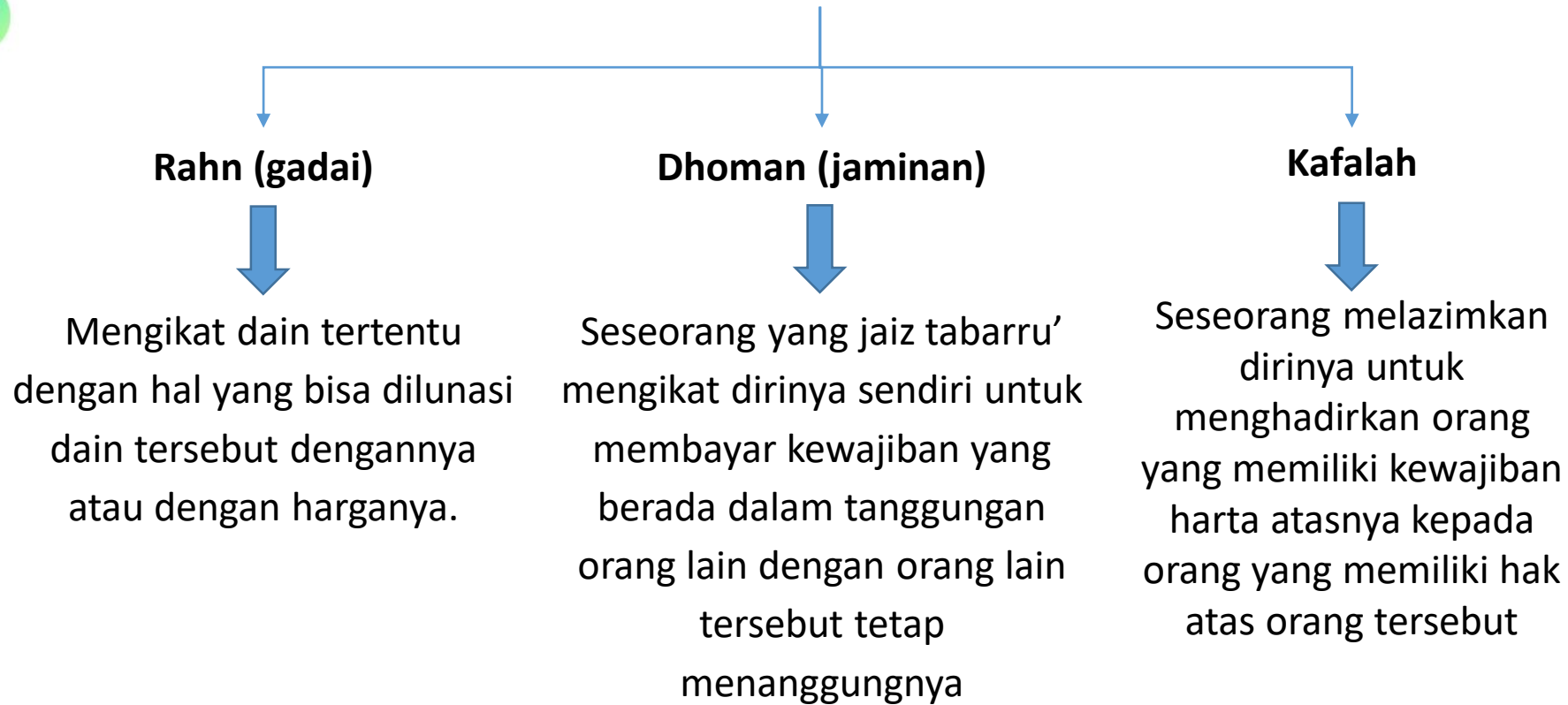
Hukumnya



Ifraz (membedakan hak kedua belah pihak) bukan jual beli

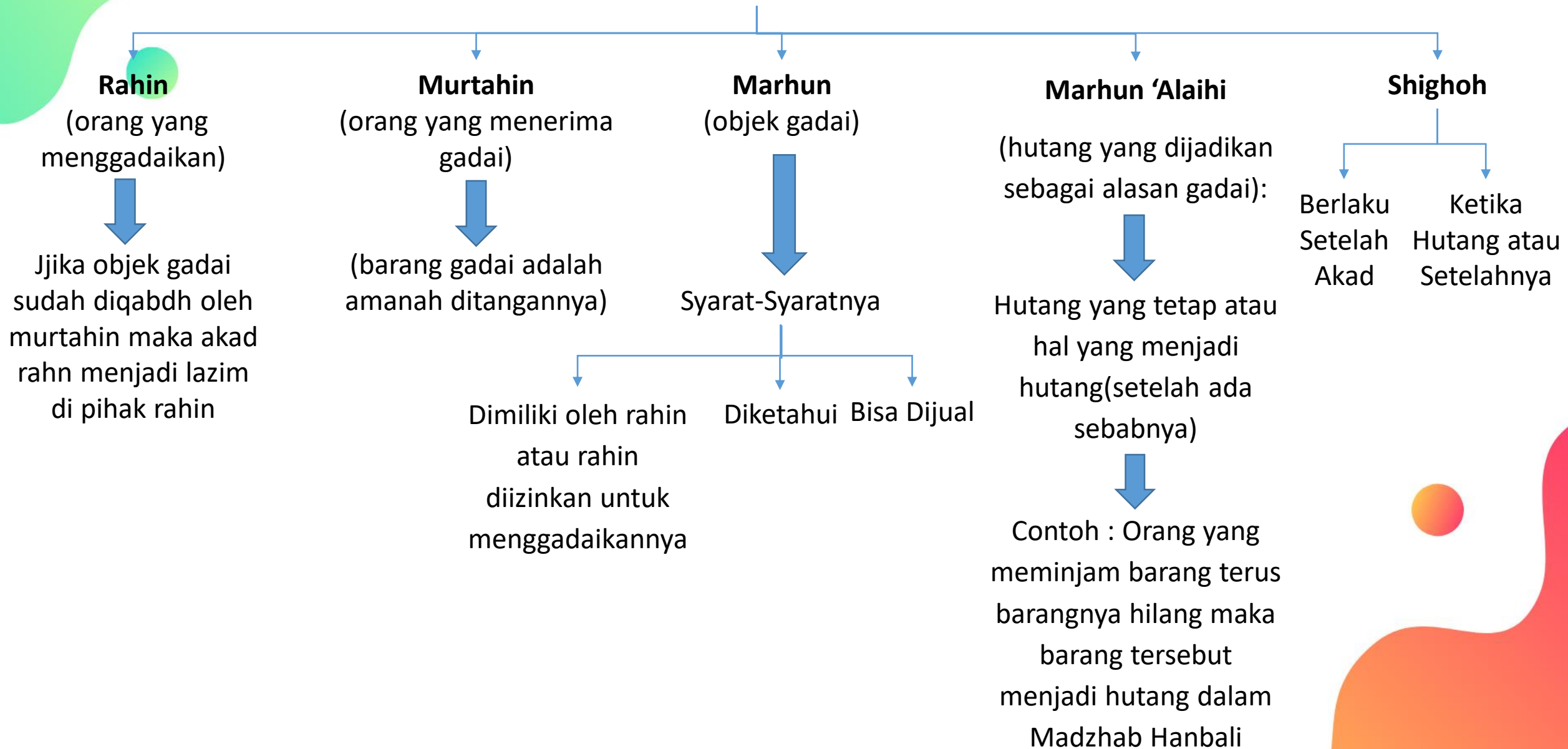
AKAD TAUTSIQ

Jenis-Jenisnya



RAHN

Rukun-Rukunnya



DHOMAN

Rukun-Rukunnya

Dhamin (orang yang menjamin)



Harus jaiz tabarru' dan ridha

Madhmun anhu (orang yang dijamin)



Tidak harus tahu/diketahui dan ridho

Madhmun lahu (orang yang memiliki hutang atas madhmun anhu)



Tidak harus tahu/diketahui dan ridho

Madhmun (hutang yang menjadi objek dhoman)



Hak harta yang telah tetap atau hal yang menjadi hak (setelah ada sebabnya)

Shighoh

Untuk orang yang memiliki hak untuk menagih siapa saja yang ia kehendaki dari keduanya

(apa hukum mengambil upah dari dhoman?)

KAFALAH

Rukun-Rukunnya

Kafil (orang yang menjamin kehadiran)



Harus ridha dan jaiz tabarru'

Makful (orang yang harus dihadirkan)



Tidak disyaratkan ridhanya

Makful lahu (orang yang memiliki hak atas makful)



Tidak disyaratkan ridhanya

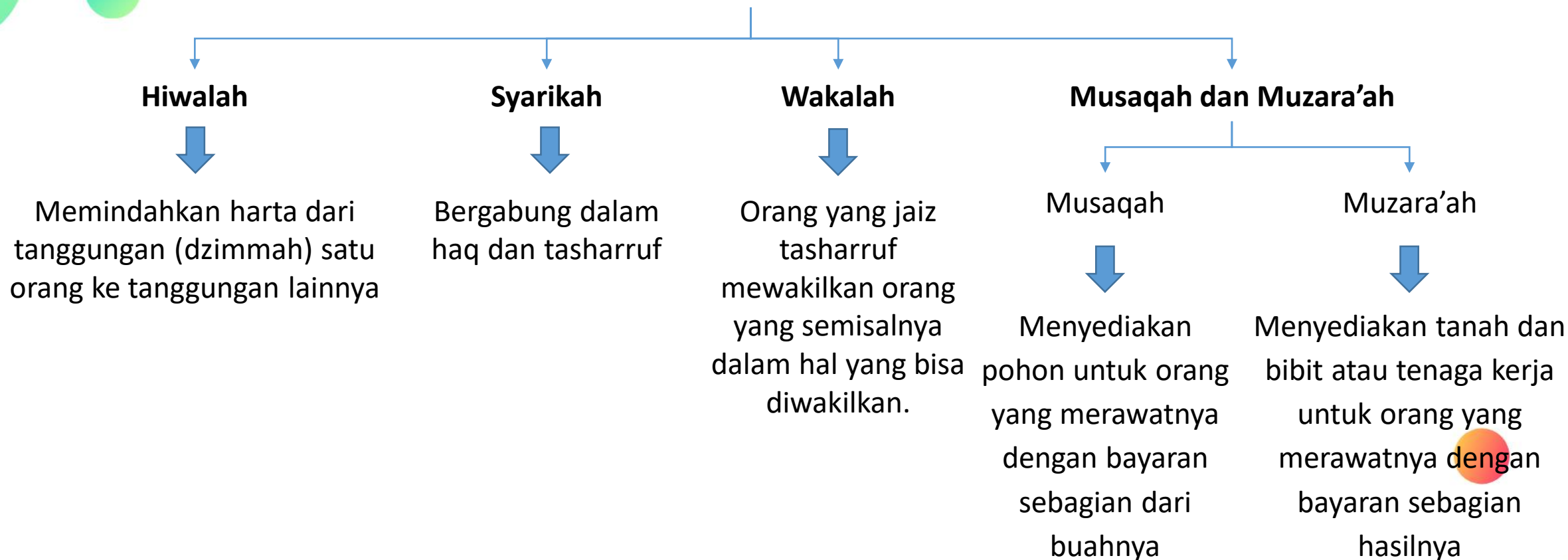
Makful bihi (hak atas makful)



Kafil harus bisa menunaikannya

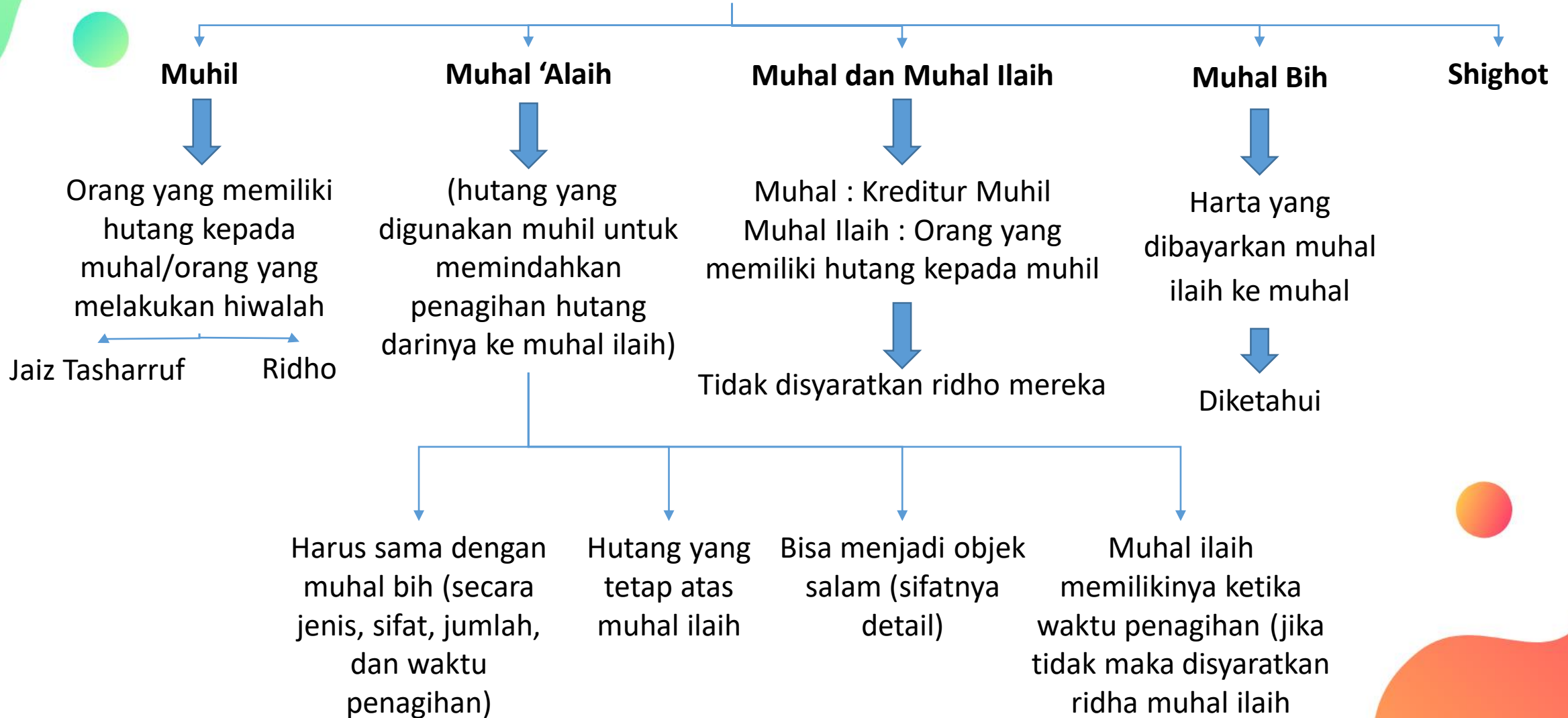
Shighoh

Jenis-Jenis Musyarakat



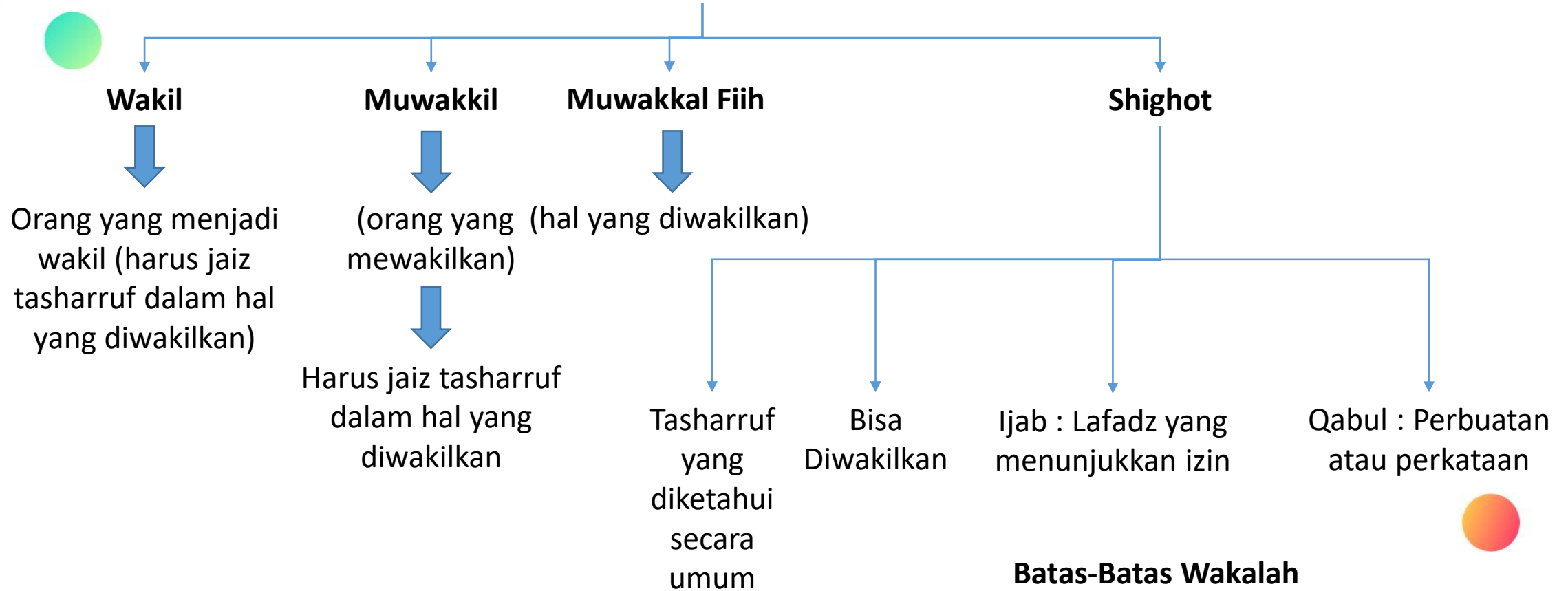
Hiwalah

Rukun-Rukun Hiwalah



Wakalah

Rukun-Rukun Wakalah

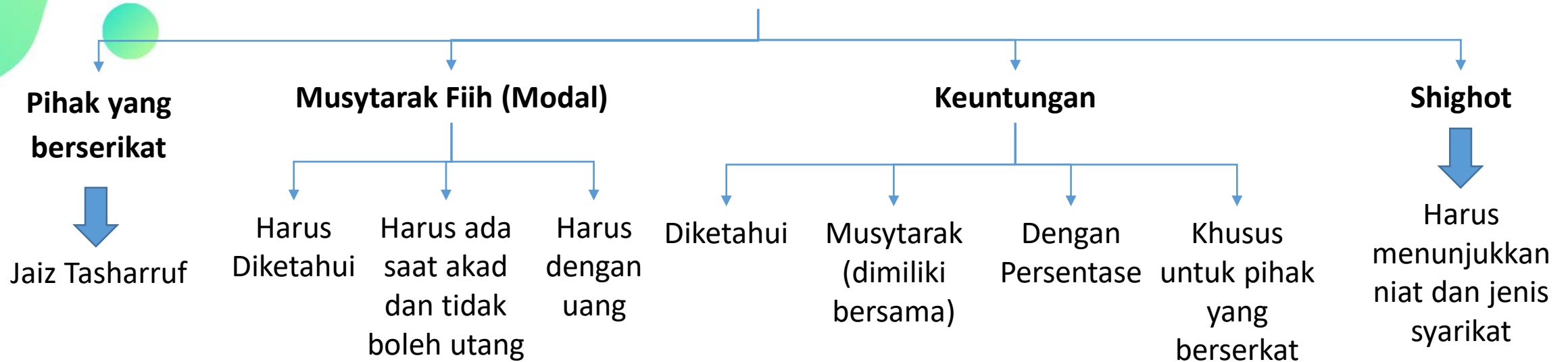


Batas-Batas Wakalah

Ditentukan dengan perkataan/tulisan
Kebiasaan/urf

Syarakah

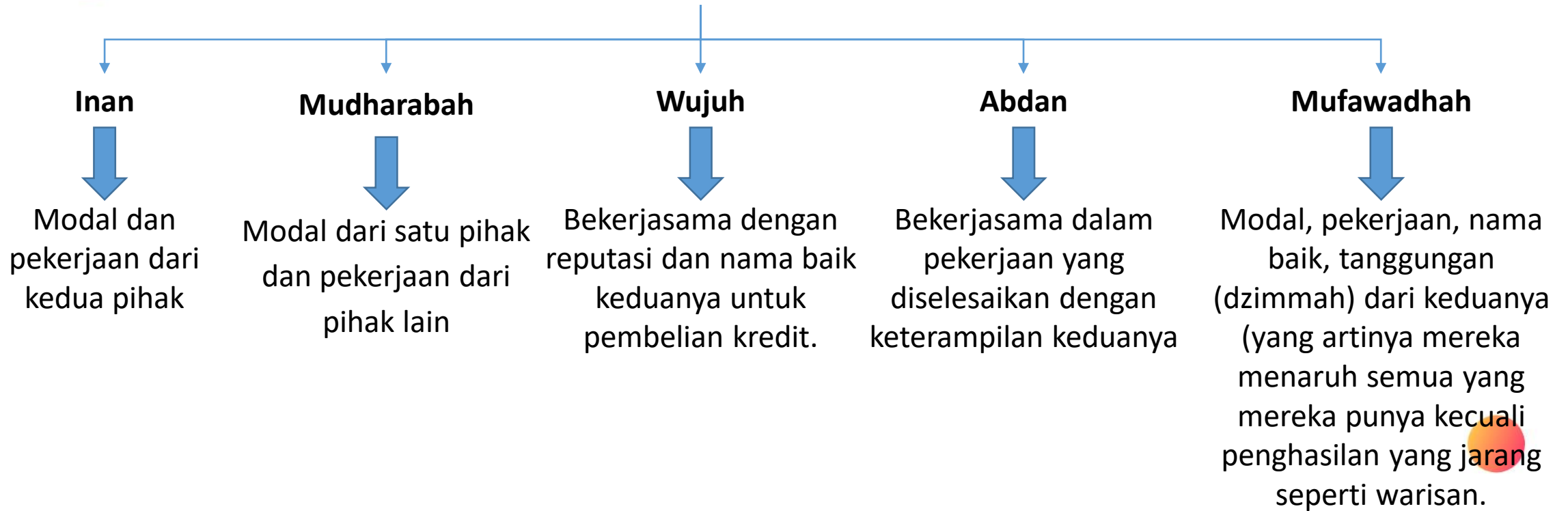
Rukun-Rukun Syarakah



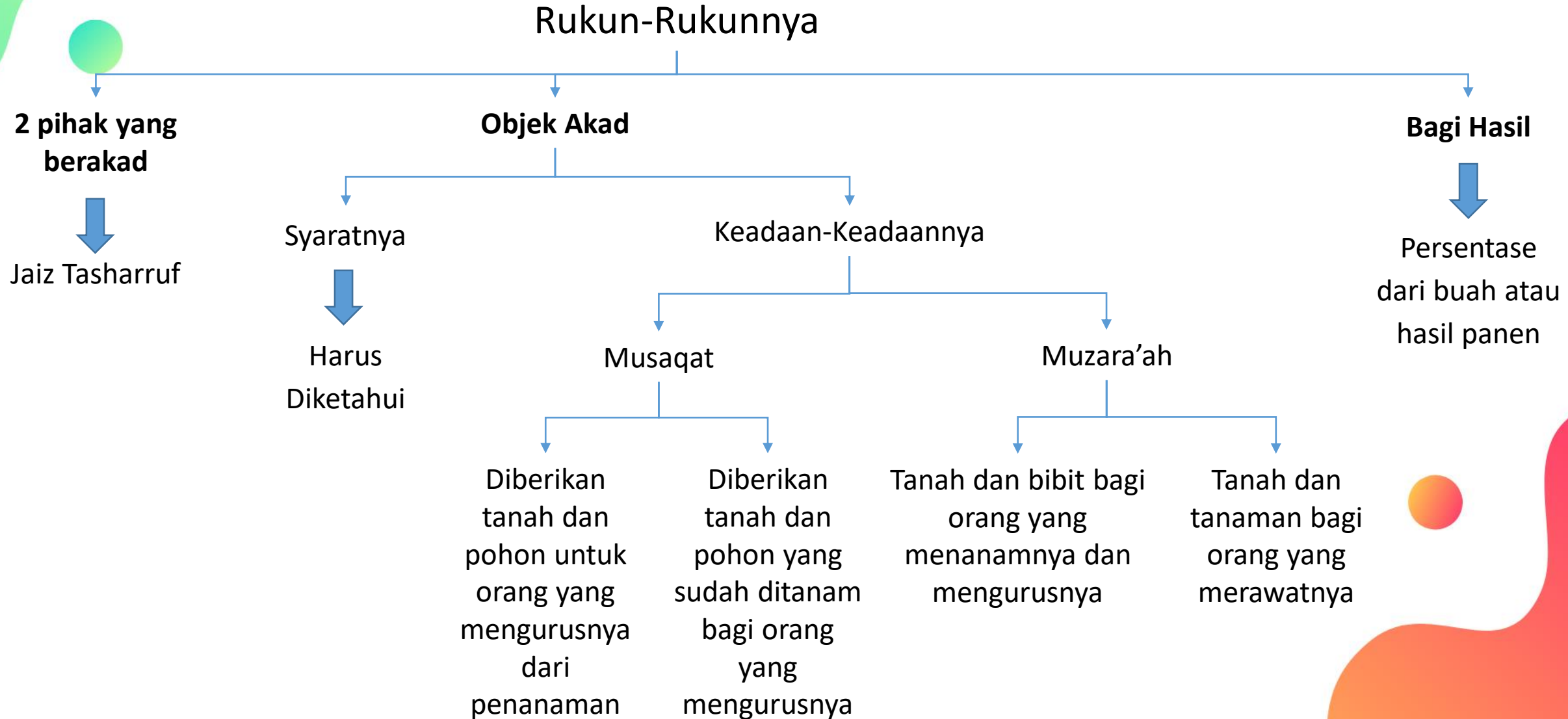
Kaidah Penting :

Keuntungan berdasarkan kesepakatan,
kerugian berdasarkan modal

Jenis-Jenis Syarikat



Musaqat dan Muzara'ah



AKHDZUN BILA IWADH

(MENGAMBIL TANPA MEMBERIKAN KOMPENSASI)

Macamnya

**Memiliki hal
mubah (yang
tidak dimiliki
orang
sebelumnya)**

- Hewan (dengan diburu)
- Tanah/bangunan (dengan ihya/dihidupkan)
- Barang tambang (dengan ditambang)
- Tumbuhan (dengan dicabut/diambil)
- Air (dengan diambil/disimpan)

Mengambil barang yang sudah dimiliki orang sebelumnya

Untuk
dijaga/disimpan

Wadiah (titipan)

Untuk dimanfaatkan

Pinjaman

Tanpa Hak

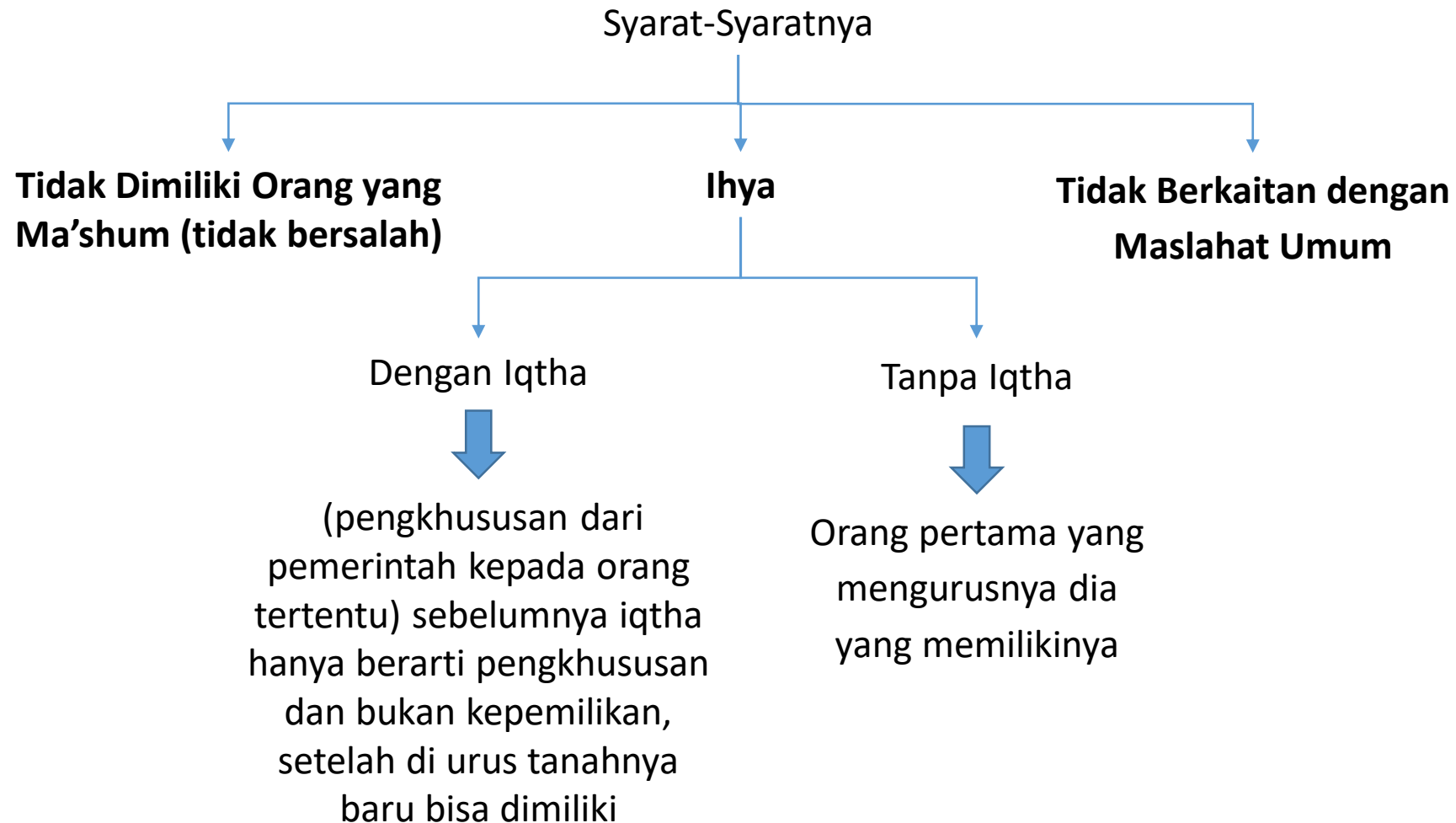
- Khianat
- Mencuri
- Ghasab
- Korupsi
- Penjarahan

Untuk dimiliki

- Hibah
- Luqathah (barang hilang)
- Zakat
- Ghanimah
- Barang yang tidak diinginkan orang
- Rikaz (Harta Timbunan dari Zaman Jahiliyah)
- Warisan

BAB IHYA AL MAWAT

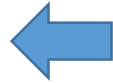
(MENGHIDUPKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI ATAU DIURUS)



Hukumnya Sunnah untuk yang menerima
titipan, dan boleh untuk yang menitipkan



Akad Wadiah Perbankan
Hukumnya adalah Hutang



WADIAH



Wadiah Akadnya Jaiz (boleh dibatalkan
kedua pihak tanpa ridho pihak lain)

(HARTA YANG DIBERIKAN KEPADA YANG
MENJAGANYA TANPA BAYARAN)

Orang yang
Menitipkan



Harus ridha
dan jaiz
tasharruf

Orang yang
Menerima Titipan



(orang yang
menerima amanat
dan tidak menjamin
kerugian tanpa
kelalaian dan
kesengajaan)



Jaiz Tasharruf

Barang yang
Titipkan



Mubah dan
Diketahui

Tempat penyimpanan
atau caranya



Disyaratkan oleh
penitip atau secara urf
(kebiasaan)

Shighoh

AKAD ARIYAH

Hukumnya sunnah untuk
yang meminjamkan

Boleh untuk
yang meminjam

(PINJAMAN)

Rukun-Rukunnya

**Orang yang
meminjamkan**

↓
Harus jaiz tabarru'
dan memiliki
manfaat

**Orang yang
meminjam**

↓
Jaiz Tasharruf (dan
dia menanggung
kerugian dan
kerusakan)

Barang pinjaman

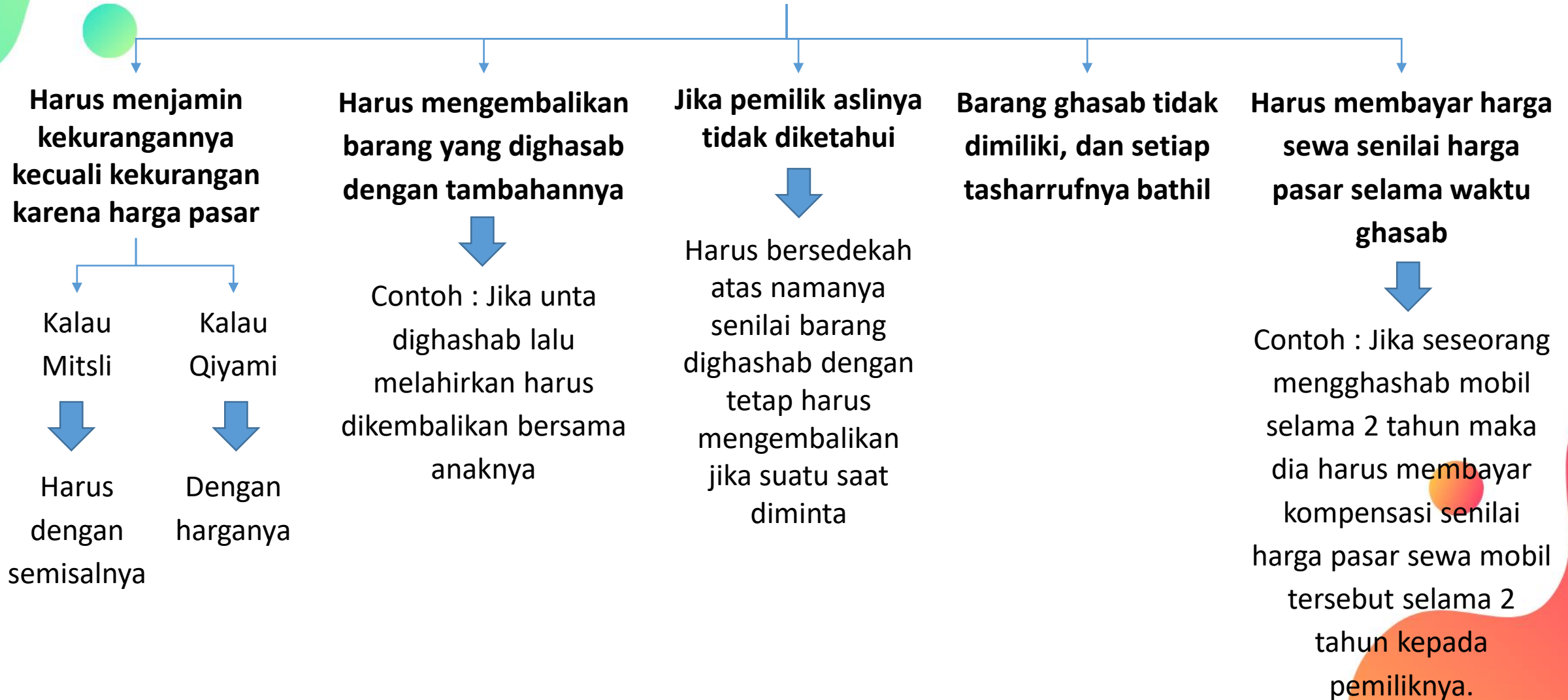
↓
Mubah manfaatnya
dan harus bisa
dimanfaatkan
tanpa dikonsumsi

Manfaat

↓
Mubah

HUKUM GHASHAB

(MENGAMBIL BARANG ORANG TANPA IZIN) DAN YANG SEMACAMNYA



ASH-SHAIL

(HUKUM MEMPERTAHANKAN DIRI DARI BEGAL DAN SEMACAMNYA)

Jika mengancam jiwa



Harus membela diri dengan cara paling ringan yang bisa menghentikan begal tersebut dari perbuatannya

Jika mengancam harta



Boleh membela diri dengan cara paling ringan yang bisa menghentikan begal tersebut dari perbuatannya

Jika mengancam kehormatan istri atau anak perempuan

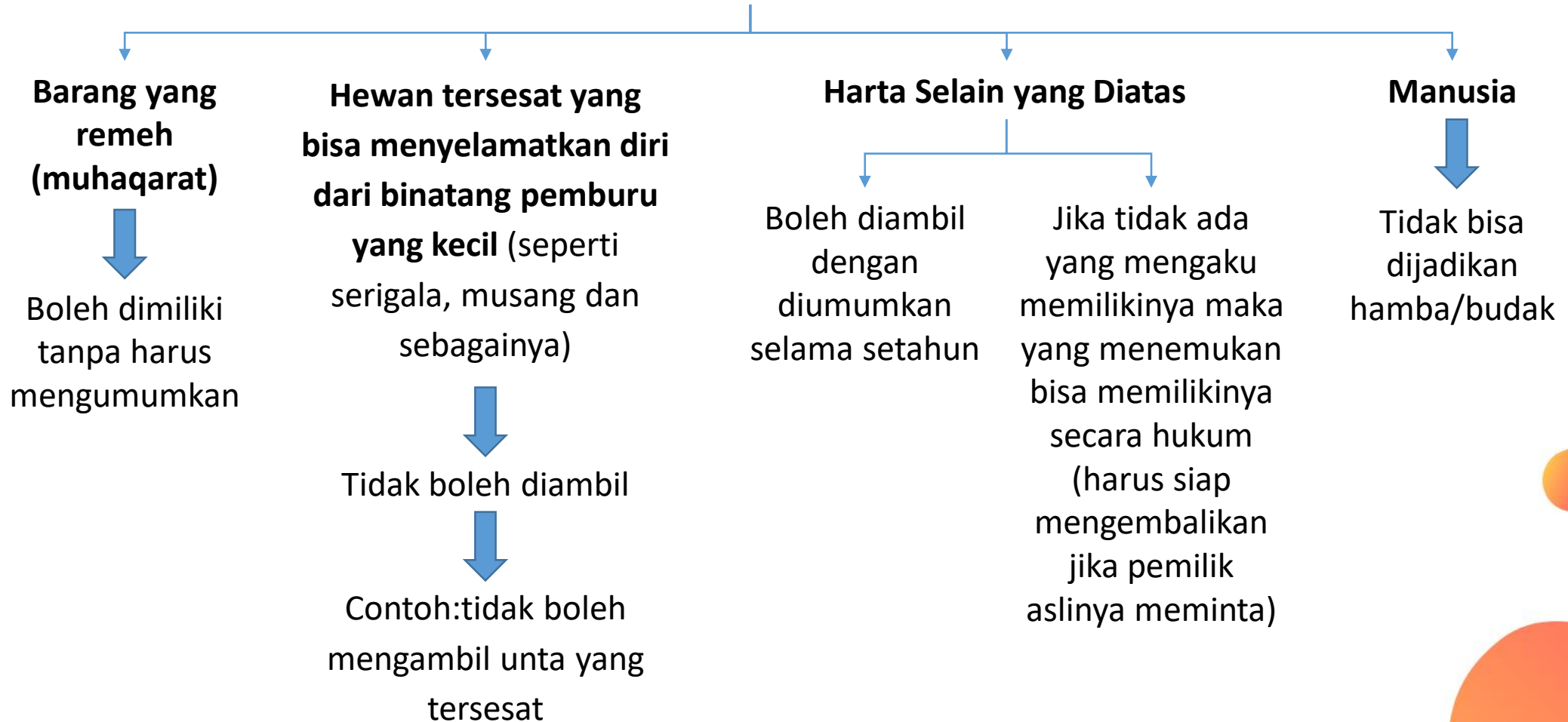


Harus membela kehormatan mereka dengan cara paling ringan yang bisa menghentikan orang tersebut dari perbuatannya

LUQHATHAH

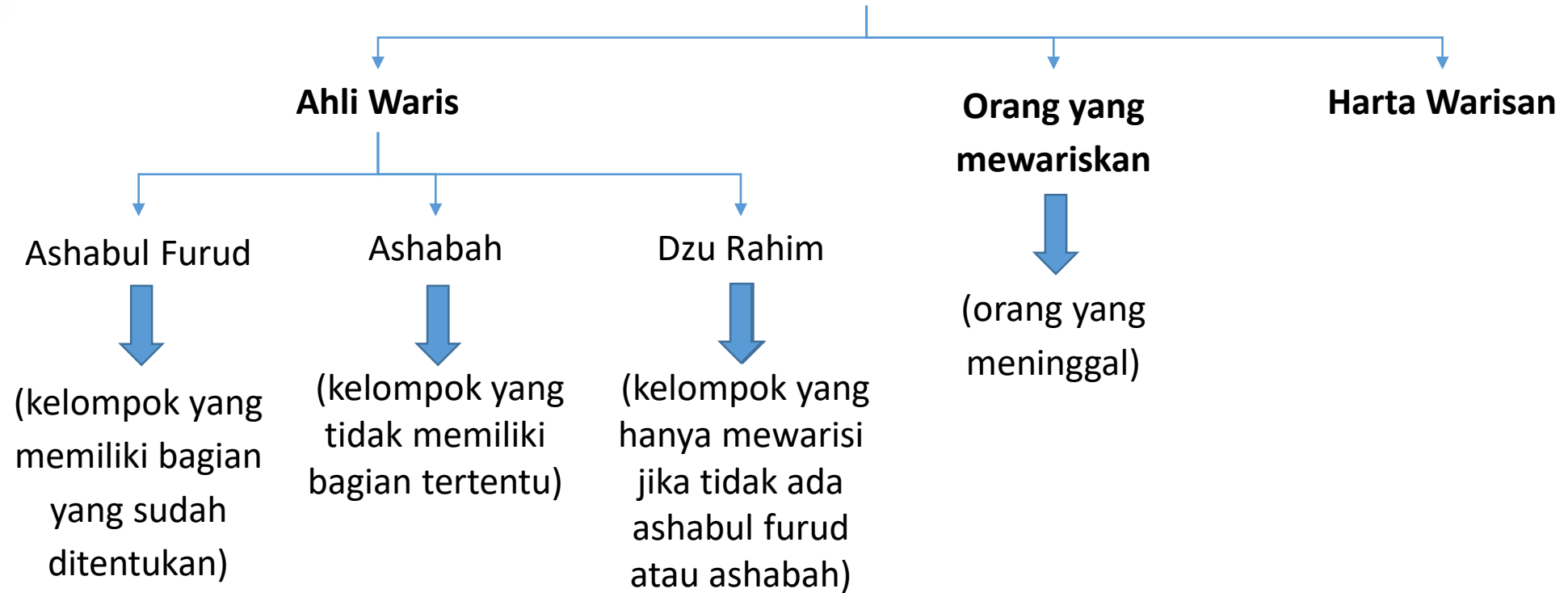
(BARANG HILANG)

Jenis-Jenisnya

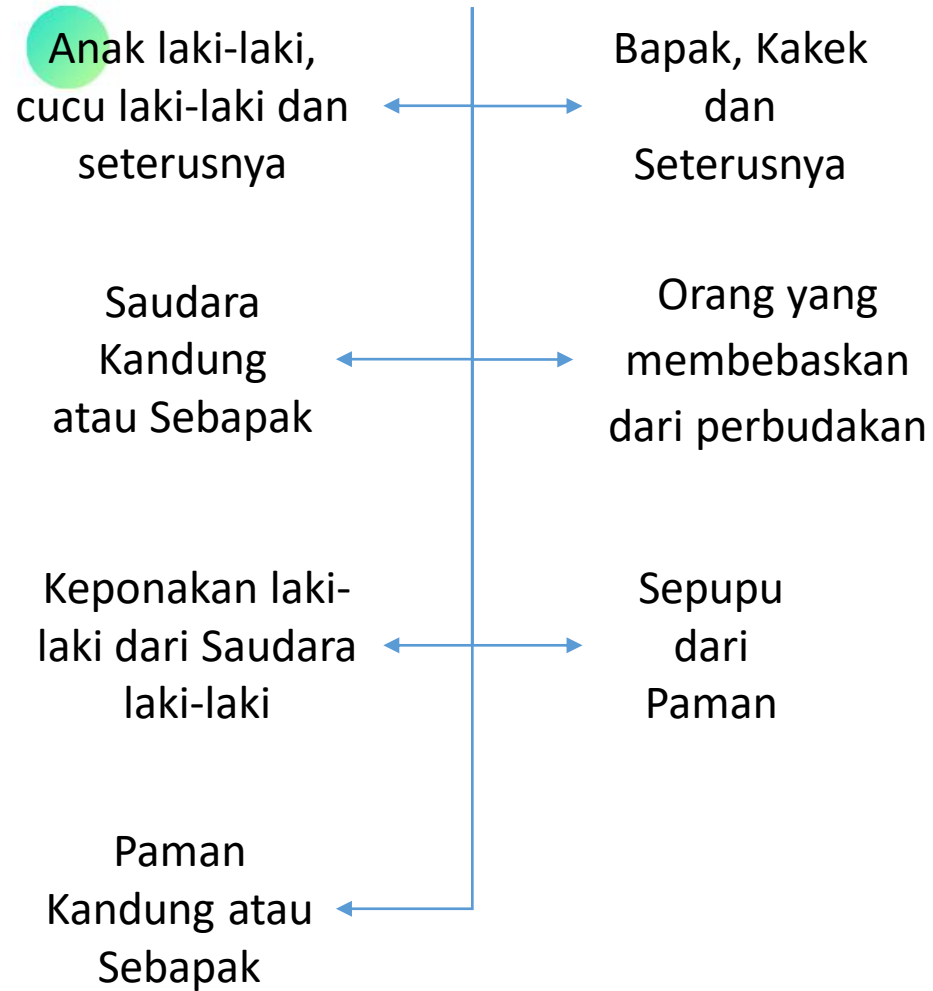


WARIS

Rukun-Rukunnya



Ashabah

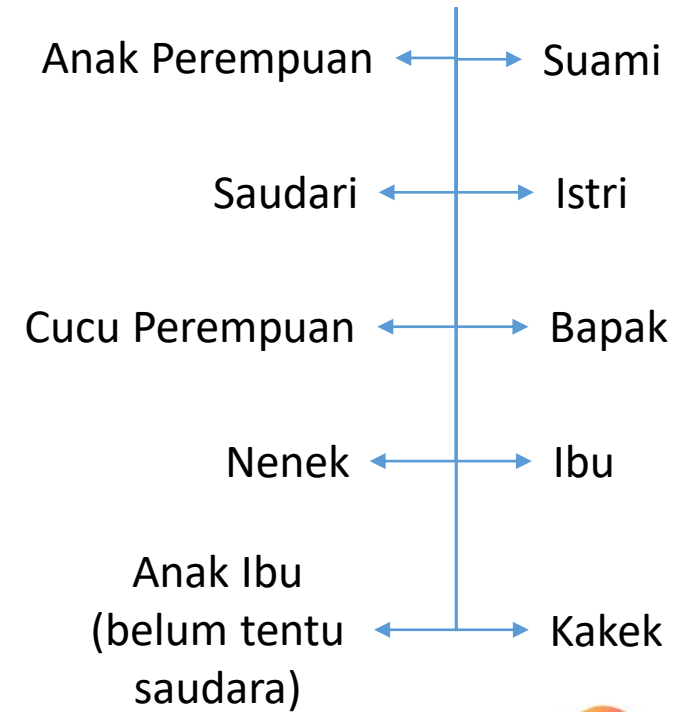


Dzu Rahim



Semua keluarga yang tidak termasuk 2 golongan diatas

Ashabul Furud



MENGELUARKAN HARTA

Hibah atau Pemberian



Seseorang yang jaiz tasharruf memberikan hartanya kepada orang lain tanpa kompensasi

Waqaf



Mengeluarkan asal barangnya dari kepemilikan waqif dan menjadikan manfaatnya dijalan tertentu

Wasiat



Memerintahkan perbuatan tertentu setelah mati

Al-Itq

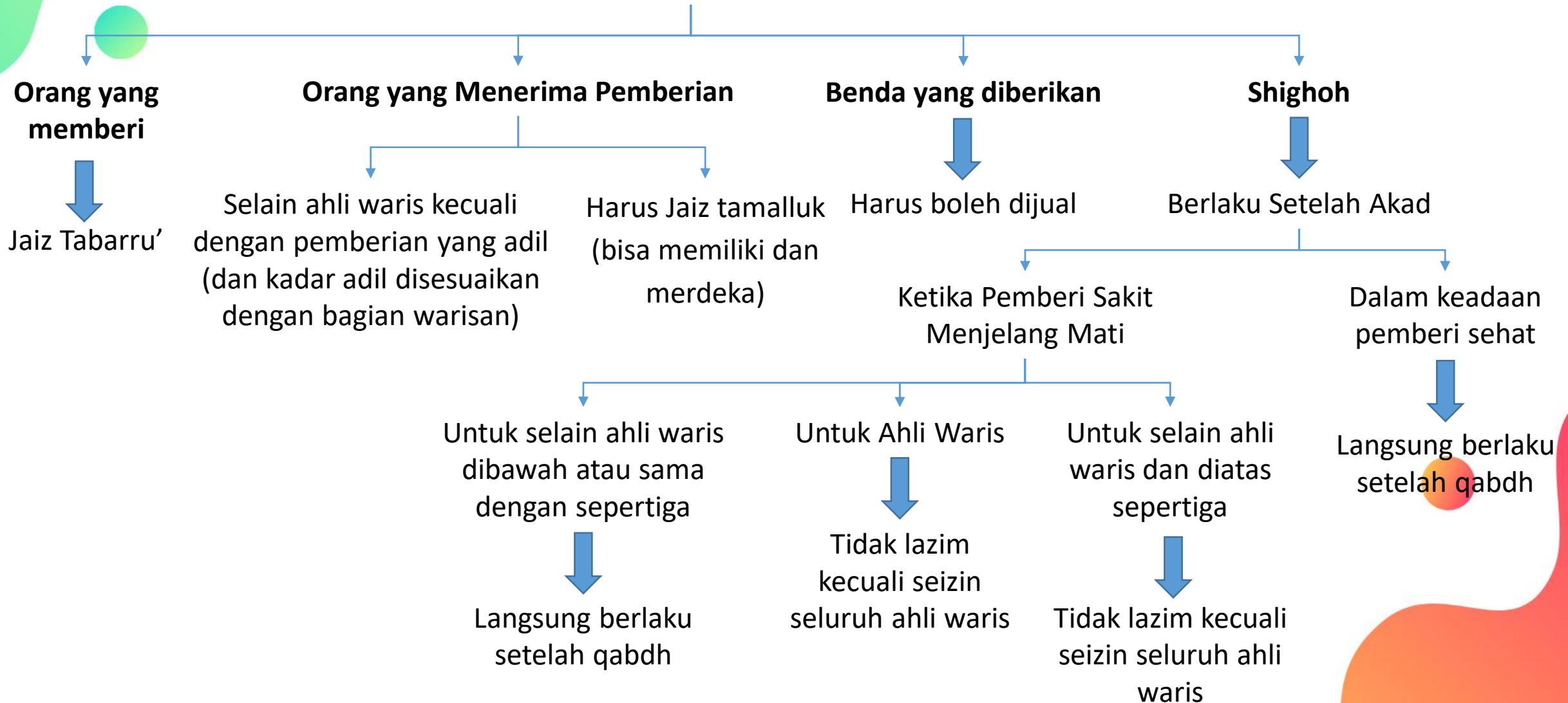


Membebaskan Budak/memerdekakannya

HIBAH

Sunnah. Dan menjadi wajib setelah qabdh.

Rukun-Rukunnya



WAKAF

Rukun-Rukunnya

Sunnah dan Akad Lazim



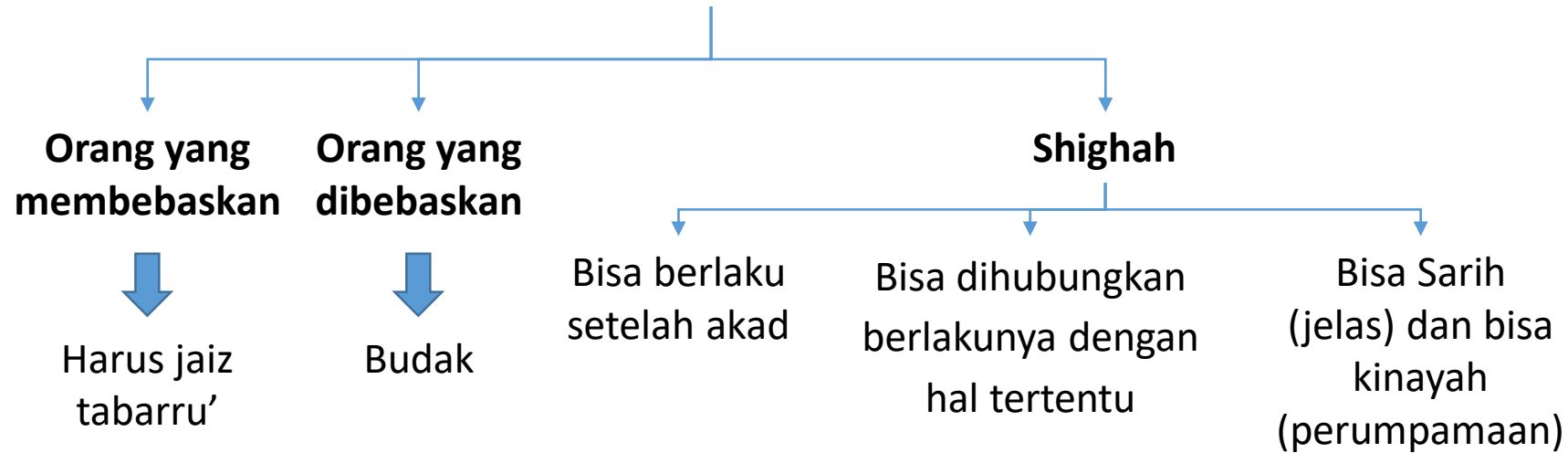
WASIAT

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Wasiat



MEMBEBAHKAN BUDAK

Hal-Hal yang Berkaitan Dengannya



● Sebab-Sebab Budak Dimerdekakan



Penutup

MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN

Semua Hukum dan Penjelasan dalam Bagian Ini
Didasarkan Atas Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

Kritik Saran : 1abdurraman.email@gmail.com